

Nr. 261 Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Stellvertreter des Führers. 5. Dezember 1938*R 4901/2512, Bl. 142–146 Reinkonzept**Beginn:**Beginn:**Betr.: Anweisung der Reichswaltung des NSLB zur Niederlegung des Religionsunterrichts.*

In der eingangs bezeichneten Angelegenheit haben zwischen Ihrem und meinem Hause in letzter Zeit wiederholt mündliche und fernmündliche Verhandlungen stattgefunden, die zu meinem Erlaß über die Erteilung des Religionsunterrichts vom 17. 11. 1938¹ – E II a 2770/38 – geführt haben. Inzwischen habe ich feststellen müssen, daß die durch die Reichswaltung des NSLB veranlaßte Bewegung – jedenfalls in ihren Auswirkungen – noch nicht zum Stillstand gekommen ist.

1. Die von dem Hauptamtsleiter Stricker gezeichnete an die „Herren Schulleiter“ gerichtete, vom 11. 11. 1938 datierte Aufforderung zur Niederlegung des Religionsunterrichts² ist in einer Reihe von Bezirken, z. B. in Ostpreußen, in Sachsen, in Teilen der Kurmark über die Gau- und Kreiswaltungen des NSLB an die Lehrer als Befehl weitergegeben worden. In anderen Gebieten, z. B. in Westfalen, haben die Gauwaltungen der Lehrerschaft mitgeteilt, daß zahlreiche Lehrer aus Anlaß des Pariser Mordes den Religionsunterricht spontan niedergelegt hätten, und an diese Feststellung die Erwartung geknüpft, daß jeder Lehrer nunmehr wüßte, was von ihm als Nationalsozialist erwartet würde. Mir liegen u. a. z. B. aus Sachsen, aus der Provinz Brandenburg, aus Anhalt Meldungen vor, daß den Lehrern für den Fall, daß sie den Religionsunterricht weiter erteilen sollten, mit persönlichen Nachteilen, ja sogar mit dem Konzentrationslager gedroht worden ist. Ein Kreiswalter in Schlesien hat noch unter dem 14. 11. 1938 die Schulleiter für das vollzählige und pünktliche Eingehen der Niederlegungserklärungen verantwortlich gemacht.

Die Rücknahme der Aufforderung der Reichswaltung des NSLB³ ist offenbar nur mangelhaft durchgedrungen. Nach den am 10. 11. 1938 zwischen Ihrem und meinem Hause geführten Ferngesprächen sowie nach den Mitteilungen, die mir am gleichen Tage von Reichsstatthalter Kaufmann zugegangen sind⁴, habe ich angenommen, daß von dort aus Schritte ergriffen waren, die im Ergebnis auf eine Aufhebung der Anordnung des NSLB abzielten. Gleichwohl sind noch lange nach diesem Zeit-

¹ R 4901/2512, Bl. 45. Der vertraul. Erlaß an die Unterrichtsverwaltungen rief einen früheren Erlaß vom 26. 6. 1936 (u. Anm. 7) in Erinnerung: „Danach ist es der Gewissensentscheidung jedes Lehrers überlassen, ob er Religionsunterricht erteilen oder sich hierzu außerstande erklären will. Aus dem Grundsatz der Gewissensfreiheit ergibt sich, daß ihm weder aus der Erteilung noch aus der Niederlegung des Religionsunterrichts Nachteile erwachsen dürfen.“ Veranlassung gab die am 10./11. 11. 1938, nach der Ermordung des Botschaftssekr. Ernst vom Rath in Paris (vgl. Dok. Nr. 237 Anm. 5), durch den NSLB-Reichswalter GL Wächtler an die Lehrerschaft ergangene Aufforderung zur sofortigen Niederlegung des Religionsunterrichts und die hierdurch ausgelöste Befehlsverwirrung an den Schulen; s. R 4901/2512, Bl. 1 ff.; auch R 43 II/157, Bl. 80–117; APK I 1, Reg. Nr. 13103. Vgl. SCHOLTZ, Erziehung und Unterricht, S. 85; einschläg. Quellen in DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. H3, hier 113/IV.

² Der Leiter der Hauptabt. Erziehung und Unterricht in der Reichswaltung des NSLB, Hans Stricker, hatte auf telefon. Weisung Wächtlers am 11. 11. eine AnO an alle Schulleiter herausgehen lassen, „den Religionsunterricht mit sofortiger Wirkung niederzulegen, da wir eine Verherrlichung des jüdischen Verbrechervolkes in den deutschen Schulen nicht mehr länger dulden können“. R 4901/2512, Bl. 92; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 113/I–II.

³ Durch RdSchr. Wächtlers vom 11. 11. nachmittags, worin er eine Anweisung seinerseits abtritt und die Unterrichtsniederlegung als spontane Reaktion der Lehrer, „allein aus ihrem deutschen Gefühl heraus“, hinstellte; R 43 II/157, Bl. 85; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 113/III.

⁴ Vm. des MD Holfelder über Telefonate mit RStH Kaufmann und ORR Wemmer am 10. 11. 1938, 16 Uhr; R 4901/2512, Bl. 2.

punkt Befehle im Sinne der ersten Anordnung der Reichswaltung an die Lehrerschaft weitergegeben worden. Verschiedentlich, so z. B. im Regierungsbezirk Potsdam, ist in NSLB-Versammlungen sowie durch schriftliche Nachrichten den Lehrern gegenüber zum Ausdruck gebracht worden, daß formell eine Rücknahme oder Einschränkung der 1. Anordnung erfolgt sei, daß sich dadurch jedoch an der Sache selbst nichts ändere⁵. Nur in einzelnen Bezirken, dem Vernehmen nach u. a. in Württemberg, Österreich, Schleswig-Holstein und Pommern ist von einer Weitergabe der ersten Anordnung der Reichswaltung des NSLB überhaupt abgesehen worden.

2. In welchem Umfange die Lehrerschaft der Aufforderung zur Niederlegung des Religionsunterrichts gefolgt ist, konnte bisher noch nicht für alle Gebiete festgestellt werden. Tatsache ist jedoch, daß in weiten Bezirken, z. B. in Ostpreußen, Sachsen, Thüringen, Braunschweig sowie in Teilen der Kurmark und Hannover bis zu 80% der Lehrer den Religionsunterricht niedergelegt haben, so daß er praktisch nicht mehr erteilt werden kann.

Es darf allerdings auch nicht unerwähnt bleiben, daß in manchen Gebieten die Anordnung der Reichswaltung des NSLB von den Lehrern nicht oder nur teilweise befolgt worden ist. Aus Schlesien sowie aus Westfalen wird bekannt, daß namentlich die katholischen Lehrkräfte die Niederlegung des Religionsunterrichts verweigert haben.

3. In zahlreichen Berichten und Zuschriften, die mir von nachgeordneten Behörden und auch sonst von verschiedensten Seiten zugegangen sind, kommt zum Ausdruck, daß die Maßnahme der Reichswaltung des NSLB durchweg als verhängnisvoll empfunden und daß ein rascher klärender Schritt der dazu berufenen Stellen erwartet wird. Von den in diesem Zusammenhang berührten Gesichtspunkten möchte ich Folgendes hervorheben:

a) Fast übereinstimmend wird hervorgehoben, daß die *Lehrerschaft* durch die Anordnung des NSLB einem starken Gewissensdruck ausgesetzt worden sei. Anstelle einer Entscheidung, die nach Ihrer Anordnung vom 13. 10. 1933⁶ und nach meinem Erlaß vom 26. 6. 1936⁷ – E II a 1177 – ausschließlich dem Gewissen jedes Einzelnen überlassen sein sollte, sei ein Befehl getreten, bei dessen Nichtbeachtung Nachteile zum mindesten aus Gründen der Parteidisziplin zu erwarten gewesen seien. Berichte nachgeordneter Dienststellen haben mir zum Belege der Gewissenskonflikte, die hierdurch für die Lehrer hervorgerufen worden sind, den Wortlaut schriftlicher Meldungen von Lehrern mitgeteilt, in denen diese u. a. selbst hervorheben, daß sie sich nunmehr innerlich nur noch als „Lumpen“ bezeichnen könnten.

Als verhängnisvoll wird es in verschiedenen Meldungen bezeichnet, daß die Lehrer durch die Anordnung in 2 Lager gespalten würden. Dabei wird auf die Folgen aufmerksam gemacht, die sich daraus nicht nur für die allgemeine Disziplin, sondern vor allem auch für die innere Geschlossenheit ergeben müßten.

b) Die *Elternschaft* steht nach einer Reihe von Meldungen den Vorgängen weithin verständnislos gegenüber. Es wird berichtet, daß ihr Vertrauen zur Staatsführung dadurch [–] zumal im Hinblick auf die Zusicherungen maßgebender Staats- und Parteistellen über die Aufrechterhaltung des Religionsunterrichts – erschüttert worden sei. Namentlich aus ländlichen Bezirken bin ich darauf hinge-

⁵ So hatte der Kreisamtsleiter Potsdam des NSLB auf einer tumultuarischen Versammlung der Religionslehrer am 17. 11. 1938 gesagt: „Ihnen ist am Sonnabend [12.11.] ein kleines Zettelchen auf den Tisch geflattert, das dann zurückgezogen wurde. Ein kleiner taktischer Fehler war passiert, inhaltlich wird nichts zurückgenommen. [...] Wir müssen handeln und damit eine Lage schaffen, die dann nicht mehr übersehen werden kann.“ Er handle selbstverständlich „auf Befehl der Reichs- und Gauwaltung. Wir dürfen das bloß nicht sagen.“ Bericht eines Beteiligten an das RKIM, von dort am 26. 11. 1938 dem RErzM und RMRk mitgeteilt; ebd. Bl. 92–95; R 43 II/157, Bl. 93–96.

⁶ Betr. Verbot der Ausübung von Gewissenszwang und jeder Benachteiligung von Parteigenossen wegen ihres Bekenntnisses oder Nichtbekenntnisses zu einer Konfession; NS 6/820.

⁷ Betr. Freistellung der Lehrer von der Pflicht zur Erteilung des Religionsunterrichts, „wenn sie sich ordnungsmäßig der zuständigen Schulaufsichtsbehörde gegenüber aus Gewissensgründen dazu außerstande erklären“; s. AKTEN DT. BISCHÖFEIV, Nr. 486 Anm. 3.

wiesen worden, daß die Bevölkerung von dem Alleinlehrer, der keinen Religionsunterricht erteilt, weitgehend abrücke. Die mir nachgeordneten Behörden fügen hinzu, daß eine solche Erschütterung des Vertrauens zu den Lehrern die Schularbeit gefährde und daß es andererseits bei dem Umfang der Niederlegung des Religionsunterrichts vielfach nicht mehr möglich sein werde, diese Lehrer, wie es früher in solchen Fällen z. T. geschehen sei, in größere Orte zu versetzen.

c) Die *Kirchen* beider Konfessionen haben gegen die Verunglimpfung Einspruch erhoben, die sie in der Inbezugsetzung des christlichen Religionsunterrichts zu der Mordtat des Judentums erblicken; dabei wird in Zuschriften auf das Bekenntnis führender Nationalsozialisten, u. a. des verstorbenen Reichsleiters Schemm⁸ zum Christentum, sowie auf die Äußerung des Führers über die Wesensverschiedenheit zwischen Judentum und Christentum (Mein Kampf S. 336) verwiesen. Die Vertreter der katholischen Kirche, u. a. Staatsrat Berning und der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz, Kardinal Bertram, haben ihre Ansprüche auf Erhaltung des schulplanmäßigen Religionsunterrichts nach Art. 21 R[eichs]-K[onkordat] angemeldet⁹ und bemerkt, daß das Vertrauen zu einer Staatsführung, die sich auf dem vom NSLB eingeschlagenen Wege der Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu entziehen suche, erschüttert werden müsse. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die mir mitgeteilte Äußerung eines katholischen Geistlichen, daß die katholische Kirche im Bewußtsein der ihr auch außerhalb der Schule zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Übernahme des Religionsunterrichts in kirchliche Hände im Hinblick auf das Fehlen einer entsprechenden Möglichkeit bei der ev[angelischen] Kirche mit Gelassenheit, wenn nicht sogar mit Genugtuung entgegentreffe.

d) Einzelne Berichte setzen sich schließlich auch mit der Frage der etwaigen Auswirkungen eines Fortfalls des schulplanmäßigen Religionsunterrichts auf die *schulische Erziehungsarbeit überhaupt* auseinander. Sie weisen u. a. darauf hin, daß der Staat damit auch vom nationalsozialistischen Standpunkt gesehen auf die notwendige Einflußnahme auf die religiöse Ausrichtung des Volkes verzichte. Die Tatsache, daß das deutsche Volk im Grunde seines Wesens religiös empfinde und eine religiöse Erziehung der Kinder wünsche, werde die Eltern weitgehend dazu veranlassen, die Kinder kirchlichem Unterricht zuzuführen, eine Folge, die bei der vielfach einseitig ablehnenden Einstellung der Geistlichkeit beider Konfessionen unerwünscht sein müsse. Eine vom Pressedienst des NSLB im Fränkischen Kurier vom 17. 11. veröffentlichte Erklärung über die geschlossene Niederlegung des Religionsunterrichts durch die Nürnberger Lehrerschaft weist darauf hin, daß der Religionsunterricht nunmehr in allem Umfange durch Geistliche erteilt werde – eine Folge, die der Zielsetzung des mit Ihrem Einvernehmen ergangenen Erlasses vom 1. Juli 1937¹⁰ – E II a 1194 – zuwiderläuft.

4. Von einer umfassenden Stellungnahme zu den hiernach durch die Aktion des NSLB aufgeworfenen Fragen sehe ich an dieser Stelle ab. Ich muß aber darauf hinweisen, daß über eine Reihe der dabei berührten Gesichtspunkte nicht ohne weiteres hinwegzugehen sein dürfte. Es scheint mir jedenfalls festzustehen, daß weder im Hinblick auf die Haltung der Lehrerschaft noch im Hinblick auf die innere Verfassung der Volksgesamtheit die Voraussetzungen für eine Maßnahme, wie der NSLB sie versucht hat, gegeben waren.

Der Umstand, daß die Gewissensfreiheit der Lehrer tatsächlich weitgehend verletzt worden zu sein scheint, sowie die aus den einlaufenden Berichten immer deutlicher werdende Gefahr ernster Erschütterungen des Schulbetriebes hat mich in zunehmenden Maße zu der Überzeugung gebracht, daß es notwendig ist, über meinen Erlaß vom 17. November 1938 – E II a 2770 – hinaus weitere Schritte zur Ordnung der Verhältnisse zu ergreifen. Hierin hat mich die Tatsache bestärkt, daß die Chefs einzelner Länder- und Provinzverwaltungen von sich aus dazu übergegangen sind, lokale Anordnungen in dieser Angelegenheit zu erlassen. Wie Ihnen bekannt geworden ist, hat Staatsmi-

⁸ Hans Schemm (1891–1935), GL des NS-Gaus Bayer. Ostmark, bayer. Kultusminister, Gründer und Reichswalter des NSLB; s. R. ENDRES in: NDB XXII, S. 662 f.

⁹ R 4901/2512, Bl. 69 ff.; AKTEN DT. BISCHÖFEIV, Nrr. 486, 488 Ziff. 6.

¹⁰ Dok. Nr. 5 Anm. 2.

nister Wagner durch den in Abschrift beiliegenden Erlaß vom 19. 11. 1938¹¹ die Lehrerschaft Bayerns aufgerufen, den Religionsunterricht weiter zu erteilen. Ähnlich hat neuerdings Gauleiter Koch in Ostpreußen Anordnungen getroffen, welche die von Gauwaller Raatz in Ausführung der Anweisungen der Reichswaltung des NSLB durchgeführten Maßnahmen rückgängig machen sollen¹².

Der Führer und Reichskanzler, dem gleichfalls Beschwerden zugegangen sind, hat mir durch das abschriftlich anliegende Schreiben des Reichsministers Lammers mitteilen lassen, daß das Vorgehen des Reichswalters des NSLB nicht seine Billigung finde¹³. Er hat mich aufgefordert, danach das Erforderliche zu veranlassen und darüber Bericht zu erstatten. Es war meine Absicht, daraufhin den in Abschrift beiliegenden Erlaß herauszugeben¹⁴. Er sollte bei den Lehrern das Mißverständnis ausräumen, als ob der christliche Religionsunterricht der Verherrlichung des Judentums diene oder doch so aufgefaßt werden könne, und ihnen Gelegenheit geben, die auf Grund dieses Mißverständnisses abgegebene Erklärung über die Niederlegung des Religionsunterrichts zu überprüfen.

Auf Grund der mir am 2. Dezember 1938 aus Ihrem Hause und – wie ich annehme, in Verfolg der Mitteilungen Ihrer Sachbearbeiter – auch aus der Reichskanzlei fernmündlich übermittelten Wünsche¹⁵ habe ich die Absendung des geplanten Runderlasses zunächst zurückgestellt. Ich halte seine Herausgabe jedoch nach wie vor für notwendig, um über die örtlichen Regelungen einzelner Verwaltungen hinaus die Lage im gesamten Reichsgebiet möglichst gleichmäßig wiederherzustellen und eine nachhaltige Beruhigung bei der Lehrerschaft und in den Schulen herbeizuführen.

Ich habe meine Auffassung über die Notwendigkeit der Herausgabe des erwähnten Runderlasses Reichsminister Lammers gegenüber zum Ausdruck gebracht und ihn gebeten, die Entscheidung des Führers und Reichskanzlers herbeizuführen¹⁶.

Eine Abschrift des besonders kennzeichnenden Berichts, den mir der Anhaltische Staatsminister in dieser Angelegenheit erstattet und den er auch dem Reichsminister und Chef der Reichskanzlei übersandt hat¹⁷, füge ich bei. Dabei darf ich insbesondere auf den dem Bericht beigefügten bemerkenswerten anhaltischen Erlaß über die inhaltliche Gestaltung des Religionsunterrichts vom 15. 1. 1937¹⁸ hinweisen.

[...]¹⁹

¹¹ R 4901/2512, Bl. 101. Adolf Wagner hatte hier geschrieben, aus ns. Sicht sei es grundsätzlich „nicht veranlaßt, daß ein Volksschullehrer den Religionsunterricht ablehnt. Ich halte es vielmehr vom nationalsozialistischen weltanschaulichen Standpunkt aus sogar für erwünscht, daß der nationalsozialistische Lehrer den Religionsunterricht beibehält, den er, wie ich annehme, in einer den großen Fragen unserer Zeit aufgeschlosseneren Weise erteilen wird als der Geistliche.“

¹² Nicht bei den Akten.

¹³ RMRk an RErzM, 26. 11. 1938; ebd. Bl. 126; R 43 II/157, Bl. 81. Druck: DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 113/VI. Zum Vortrag vom 23. 11. s. Anhang, FV 546*.

¹⁴ Entwürfe in R 4901/2512, Bl. 132–136. Die MR Kohlbach und Huhnhäuser hatten am 25./29. 11. auf eine nochmalige Reaktion des RErzM gedrängt, da „das Ansehen der Staatsautorität durch das, was bisher geschehen ist, aufs schwerste erschüttert“ sei; ebd. Bl. 108 ff.

¹⁵ R 43 II/157, Bl. 97–101; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 113/VIII–IX.

¹⁶ RErzM an RMRk, 2. 12. 1938: R 43 II/157, Bl. 103–105; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 113/XI.

¹⁷ StM Freyberg an RErzM bzw. RMRk, 15./16. 11. 1938: R 4901/2512, Bl. 57–61, 127 f. Nicht in R 43 II/157, da im Original an RErzM abgegeben.

¹⁸ „Richtlinien für den christlichen Religionsunterricht“ vom 20. 1. 1937 (Amtsbl. für Anhalt S. 15); R 4901/2512, Bl. 62.

¹⁹ Übermittlung einer Abschrift an den RKiM. – StdF und RMRk erklärten sich in der Folge doch mit einem weiteren, nicht zu veröffentlichenden RdErl. des RErzM einverstanden, der am 7. 12. 1938 erging und alle Lehrer, die seit dem 1. 11. 1938 den Religionsunterricht niedergelegt hatten, verpflichtete, ihre Entscheidung zu überdenken und eine neue Erklärung abzugeben: Jedermann könne sicher sein, „daß von ihm bei der Erteilung des Religionsunterrichts, insbesondere bei der Darstellung des Judentums, nichts verlangt wird, das den Grundsätzen des Nationalsozialismus zuwiderläuft“. Wächtler quittierte den Empfang, salvierte sich aber mit der Behauptung, er selbst habe die Aktion nie angeordnet, sie beruhe nur auf einem Übermittlungsfehler. R 4901/2512, Bl. 142–156; R 43 II/157, Bl. 107–111. Bormann flankierte den Erlaß durch ein vertraul. RdSchr. für die Partei vom 4. 1. 1939, welches die Erteilung oder Nichterteilung des Religionsunterrichts wiederum der „freien Gewissensentscheidung“ des Lehrers überantwortete; DOKUMENTE ZUR KIRCHENPOLITIK IV, Nr. 113/X, XII–XVI; vgl. APK I 2, Reg. Nr. 23544. Zur illusionslosen Bewertung auf kath. Seite vgl. das Schreiben des Münsteraner Bischofs v. Galen an Kard. Bertram vom 22. 1. 1939: AKTEN DT. BISCHÖFEIV, Nr. 493.

I.V.Z[schintzsch] 3/12

Ein zusammenfassender Bericht des MR Galandi vom 12. 3. 1939 zur Lage des Religionsunterrichts resümierte, daß die Niederlegungsaktion regional ganz unterschiedlich ausgefallen sei, im preuß. Durchschnitt habe sie 3,5% der Lehrerschaft erfaßt, im kath. Niederbayern und der Oberpfalz dagegen 35%, im evang. Ober- und Mittelfranken gar 70%. Der Erlaß vom 7. 12. 1938 sei ohne die erwünschte Wirkung geblieben, die Unsicherheit unter den Lehrern wirke fort. In den außerpreuß. Ländern, in denen entgegen dem Erlaß vom 1. 7. 1937 (o. Anm. 10) noch Geistliche Religion lehrten, „sind die Unterrichtsbehörden dazu übergegangen, ausfallende Lehrer wieder durch Geistliche zu ersetzen (Bayern, Saarland, Baden, Hessen).“ Mit Nachdruck würden allenthalben klare staatl. Richtlinien für den Religionsunterricht gefordert, v. a. über das Maß seiner dogmatischen Bindung. R 4901/2512, Bl. 201–204. StS Zschintzsch vermerkte auf dem Bericht nach Durchsicht: „also: Richtlinien!“, solche wurden jedoch nie erlassen.

Zitierhinweis

Nr. 261 Der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung an den Stellvertreter des Führers. 5. Dezember 1938 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d261>